



## **P U T U S A N**

**Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Pengugat";

**MELAWAN**

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan STM, tempat tinggal di Kabupaten Bungo, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, saksi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Pengugat sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 Juli 1994, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo Tebo (Kutipan Akta Nikah Nomor: 030/10/IV/1996 tanggal 15 Maret 1996) . Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
2. Setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Embacang Gedang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo selama 5 tahun kemudian pindah bertempat tinggal dirumah sendiri yang masih satu Desa dengan rumah kontrakan hingga berpisah tempat kediaman sebagaimana alamat di atas;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 1 dari 10 hal.



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 4 orang anak bernama:
  - a. ANAK I, umur 15 tahun;
  - b. ANAK II, umur 11 tahun;
  - c. ANAK III, umur 6 tahun;
  - d. ANAK IV, umur 5 tahun;
4. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah lebih kurang sejak bulan Maret 2011, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat sejak Penggugat mengandung anak yang pertama hingga yang terakhir sering melakukan KDRT baik fisik maupun mental kepada Penggugat wujudnya berupa menampar, memukul, menendang dan mengeluarkan kata kasar terhadap Penggugat salah satu bentuknya dengan mengusir Penggugat;
  - b. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Dina yang berstatus sebagai pembantu Penggugat dan Tergugat hal ini diketahui oleh Penggugat sendiri dengan memergoki mereka berdua;
  - c. Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bisa melindungi Penggugat wujudnya saat Penggugat sakit Tergugat tidak memperdulikan dan menuduh Penggugat pura-pura sakit;
  - d. Tergugat sejak kelahiran anak yang kedua tidak pernah memberikan penghasilan kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat yang saat itu berdagang;
  - e. Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian yang terdaftar dalam register perkara Nomor 55/Pdt.G/2012 tertanggal 27 Februari 2012 dan telah dianjurkan untuk berdamai namun Tergugat tetap pada perilakunya
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi tepatnya pada tanggal 06 Desember 2011, yang disebabkan oleh permasalahan tersebut di atas akibatnya Penggugat meminta orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat agar dapat berobat di Jambi lebih kurang telah 5 bulan lamanya hingga sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya pernah satu kali memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- untuk biaya berobat penggugat dan Rp 250.000,- untuk anak Penggugat dan Tergugat;



6. Bahwa sejak kepulangan Penggugat ke rumah orang tua. Tergugat tidak pernah menjumpai dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan. Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Yayuk Afiyanah., MA. Berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 18 Juni 2012 disimpulkan bahwa upaya mediasi tersebut gagal. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor /Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 6 Agustus 2012 dan 7 September 2012 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat, di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo; Nomor : 030/10/IV/1996 Tanggal 15 Maret 1996 yang telah dimeterai dan dinastegel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 3 dari 10 hal.



b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi Nomor:1505086711770007 tanggal 21 Maret 2012 yang telah dimeterai dan dinazzegeel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi.

Di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi bertetangga dengan Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Embacang Gedang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo selama 5 tahun kemudian pindah bertempat tinggal di rumah sendiri hingga berpisah.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai keturunan 4 orang anak.;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali.;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering menganiaya Penggugat dengan cara menampar dan mengusir Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 9 bulan yang lalu.;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.;

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;

Di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saya ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan mengajukan perceraian.;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Embacang Gedang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo selama 5 tahun kemudian pindah tempat tinggal dirumah sendiri hingga berpisah sebagaimana alamat di atas.;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak bulan Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sejak Penggugat mengandung anak pertama hingga yang terakhir Tergugat sering melakukan KDRT baik fisik maupun mental serta mengusir Penggugat.;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat, biaya untuk anak Rp.300.000.- dan dikirim sama orang lain Rp.250.000.-;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 5 dari 10 hal.



tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan. Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, melalui Hakim Mediator Yayuk Afiyanah., MA. Berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 18 Juni 2012 disimpulkan bahwa upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa disetiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat-nasehat kepada Penggugat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha Majelis tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha damai tidak tercapai, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 155 ayat (1) R.Bg. jo pasal 33 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang di dukung dengan alat bukti berupa fotokopi akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1) telah menjadi bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum beserta segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah ternyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut adalah alat bukti otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian, maka Pengadilan Agama Sengeti dapat menerima dan memeriksa gugatan Penggugat lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat beserta keterangannya di persidangan ternyata yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :

- a. Tergugat sejak Penggugat mengandung anak yang pertama hingga yang terakhir sering melakukan KDRT baik fisik maupun mental kepada Penggugat wujudnya berupa menampar, memukul, menendang dan mengeluarkan kata kasar terhadap Penggugat salah satu bentuknya dengan mengusir Penggugat;





- b. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Dina yang berstatus sebagai pembantu Penggugat dan Tergugat hal ini diketahui oleh Penggugat sendiri dengan memergoki mereka berdua;
- c. Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bisa melindungi Penggugat wujudnya saat Penggugat sakit Tergugat tidak memperdulikan dan menuduh Penggugat pura-pura sakit;
- d. Tergugat sejak kelahiran anak yang kedua tidak pernah memberikan penghasilan kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat yang saat itu berdagang;
- e. Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian yang terdaftar dalam register perkara Nomor 55/Pdt.G/20112 tertanggal 27 Februari 2012 dan telah dianjurkan untuk berdamai namun Tergugat tetap pada perilakunya

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan gugatan yang diajukan, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan selanjutnya serta tidak mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, maka hal tersebut dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan, namun demikian karena perkara ini mengarah pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan serta keterangannya di persidangan memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti, maka oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan pisah rumah sejak 9 bulan yang lalu hingga sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 7 dari 10 hal.



bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali hal ini dapat dilihat bahwa selain pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian, Majelis Hakim di setiap persidangan selalu mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali telah memenuhi ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al Qur'anul Karim Surat Al Baqarah ayat 229 berbunyi :

9`»|iômî\*î/7xfîZô£s? rr& >\$ràù b\$ s?§

nya : Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;





- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.631.000 ,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Dra Mulyamah sebagai Ketua Majelis serta Abdurrahman Alwi, S.HI dan Rio Satria, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Zuryati.S.H.I sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Dra Mulyamah

HAKIM ANGGOTA I

Abdurrahman Alwi, S.HI

HAKIM ANGGOTA II

Rio Satria, S.HI

PANITERA PENGGANTI

Zuryati.S.H.I

**Perincian Biaya Perkara :**

- |    |                   |   |           |
|----|-------------------|---|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp .000,- |
| 2. | Biaya Proses      | : | Rp .000,- |
| 3. | Biaya Panggilan   | : | Rp .000,- |

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 9 dari 10 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|    |               |   |                                          |
|----|---------------|---|------------------------------------------|
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp .000,-                                |
| 5. | Biaya Materai | : | Rp <u>6.000,-</u>                        |
|    | Jumlah        |   | Rp .000,-                                |
|    |               |   | (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |